

MODELO B**CLAUSULADO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL ARTÍCULO 159 LCSP, DE CONTRATOS DE SERVICIO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN SU APARTADO PRIMERO**

DENOMINACIÓN: Redacción de proyecto, Dirección de Obra y de coordinación de seguridad y salud de las obras de "Adecuación del centro comarcal de Ortigosa de Cameros en el término municipal de Ortigosa de Cameros (La Rioja)"

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 05-7-9.01-0067/2025

TRAMITACIÓN: ORDINARIA

Se recuerda a todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento, que deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas.

También se considerará admisible la proposición del licitador que haya solicitado la inscripción en ROLECE, junto a la documentación preceptiva, antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas. La acreditación de esta circunstancia se realizará según lo previsto en el artículo 159.4.a) de la LCSP y en el presente Pliego.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 39
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		02/10/2025 09:28:18	
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		02/10/2025 09:29:53	

1. CARÁCTER Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.	
	El presente contrato NO se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre (en este supuesto el valor estimado del contrato no podrá ser superior a 140.000 euros).
X	El presente contrato SI se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre* (en este supuesto el valor estimado del contrato no podrá ser superior a 215.000 euros.) * por tratarse de un contrato financiable con alguno de los fondos previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley: los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y React EU), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Para todos los contratos tramitados al amparo del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre financiados con alguno de los siguientes fondos europeos: Instrumento Europeo de Recuperación (que incluye, entre otros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el REACT), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca	
Será de aplicación el Plan de medidas antifraude aprobado por el Consejo de Gobierno el día 29 de diciembre de 2021 (BOR 11-01-2022)	
Queda sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Luchan Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.	
Resultan aplicables las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero.	
Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses.	

Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés	
Si se trata de un contrato tramitado al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)	El órgano de contratación está habilitado por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, a solicitar a los licitadores participantes en el procedimiento, la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación. Esta información deberá aportarse por el licitador al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule el requerimiento de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.
FEADER / PEPAC	La habilitación determinada arriba, podrá ser de aplicación en el fondo europeo indicado a la izquierda, en caso de que por la normativa comunitaria reguladora del fondo correspondiente resultara exigible, según la DA 112 de la Ley 31/2022, de 23 en el apartado Trece.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 39
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			02/10/2025 09:29:53

Especificaciones para los contratos tramitados al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).		
El componente del Plan, la medida (inversión o reforma) y en su caso, submedida concreta en que se incardinan las actuaciones a llevar a cabo con ese instrumento, así como referencia al etiquetado climático, de existir.		
Condiciones específicas que en su caso se detallan en la inversión (o reforma) en particular para asegurar el respeto al principio DNSH, dentro de la Componente del PRTR en que se incardina la actuación a llevar a cabo		
En función del etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida o submedida en que se encuadre la actuación, en su caso, las condiciones específicas en que debe ejecutarse la actuación debido a ese etiquetado.		
Identificación de la normativa medioambiental en vigor que resulta de aplicación		
Está prevista la aplicación de evaluaciones de impacto ambiental y/o pruebas de sostenibilidad climática.		SI
		NO
PRINCIPIO DNSH. Todas las actuaciones deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852.A tal efecto, el órgano de contratación declara que se ha efectuado una autoevaluación a efectos de garantizar el cumplimiento del referido principio.		
Las ofertas que no cumplan con el principio DNSH serán directamente excluidas de la valoración, al ser un requisito indispensable para la financiación de cualquier proyecto con cargo al Plan.		
Son de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre .		

Recurso procedente	
X	Recurso administrativo o contencioso, según proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
	Recurso especial* del artículo 44 LCSP o recurso contencioso administrativo**, potestativamente, dado que el valor estimado supera cien mil euros. *Interposición ante la sede electrónica del TACRC https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx?IdProcedimiento=1659&p=1 **Interposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 3 / 39
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica		2025/0883157
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández		02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		02/10/2025 09:29:53

Contrato reservado			
X	NO se trata de un contrato reservado		
	Si se trata de un contrato reservado		
		disposición adicional cuarta LCSP	
		disposición adicional cuadragésima octava LCSP	

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE

Órgano de contratación
Director General de Medio Natural y Paisaje (Resol. 34/2023, de 17 de julio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente (BOR nº 146 de 18-07-2023).
Código DIR 3
A17014415
Dirección
Prado Viejo 62 bis 26071 Logroño
Teléfono
941 291 360
Telefax
Correo electrónico
contratacion.agricultura@larioja.org
Órgano destinatario
Dirección General de Medio Natural y Paisaje C/ Prado Viejo 62 bis 26007 - Logroño
Órgano con competencias en materia de contabilidad pública
Intervención General C/ Portales 71 26071 - Logroño

Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación:

- Código de facturación: 551
- Órgano Gestor: A17014629
- Unidad tramitadora: A17029423
- Oficina contable: A17014594

Facultades del responsable del contrato

Según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será obligatorio designar un responsable al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Se propone como responsable de este contrato a D. Luis Isaac Berruero Vegas, Jefe de Sección de Protección Forestal.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Definición del objeto del contrato

El objeto del presente contrato de servicios es:

- 1- Redacción del proyecto de “ADECUACIÓN DEL CENTRO COMARCAL DE ORTIGOSA DE CAMEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORTIGOSA DE CAMEROS (LA RIOJA)”.
- 2- Dirección de obra y dirección de ejecución del proyecto durante la ejecución de las obras.
- 3- Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

CPV

CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Lotes en que se divide (con especificación de su CPV)

- Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección de ejecución
 Lote 2. Coordinación de seguridad y salud

CPV para ambos lotes:

CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

En el caso de que se adjudiquen varios lotes a un mismo licitador	
X	Cada lote se considerará un contrato independiente de los demás
	El conjunto de lotes se considera un solo contrato por disposición expresa de este pliego
	El conjunto de lotes se considera un solo contrato por admitirse ofertas integradoras

Número de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta
No se establece limitación

Número de lotes que como máximo puede adjudicarse a un solo licitador
No se establece limitación

Si se trata de un contrato mixto, régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción.

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por el licitador o, por un participante en caso de UTE. Trabajos a los que se refiere esta limitación.

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

La evolución de las exigencias normativas y operativas ha exigido la redimensión de las infraestructuras existentes conocidas como Centros Comarcales.

Por ello es necesario adecuar el Centro Comarcal de Ortigosa de Cameros con el fin de cumplir la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a distribución de espacios necesarios, como baños para hombres y mujeres, ampliación de la zona de garaje-almacén, y habilitación de estancias como sala de reuniones o sala de estar.

El Gobierno de La Rioja ha adquirido recientemente la primera planta del edificio, así como la otra mitad de la planta baja del edificio donde se sitúa actualmente el centro comarcal, al Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros, con el fin de ampliar las instalaciones y adecuarlas al uso, además de cumplir con la normativa vigente en materia laboral. El edificio a remodelar es una vivienda ubicada en la Calle Pajares Alberco nº 8 con Ref. catastral nº 5394010WM2669S0001EX con una superficie de 364 m2 y uso según el Plan General Municipal como residencial.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.				Pág. 6 / 39
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		02/10/2025 09:28:18	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		02/10/2025 09:29:53	

5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

Valor estimado	41.000 €	Euros € (IVA no incluido)
----------------	----------	---------------------------

Desglose del valor estimado	
CONCEPTO	IMPORTE EUROS
Importe de licitación, IVA excluido	41.000 €
Importe de las modificaciones previstas con arreglo artículo 204 (IVA excluido)	
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA excluido)	
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	
Prórroga (IVA excluido)	

Presupuesto base de licitación	
49.610 € Euros € IVA Incluido Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección de ejecución: 44.770 € Lote 2. Coordinación de seguridad y salud: 4.840 €	

Tipo IVA %	Importe IVA Euros €
21 %	8.277,04 €

Presupuesto base sobre el que el licitador debe formular su oferta económica	
41.000 € Euros € IVA NO incluido Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección de ejecución: 37.000 € Lote 2. Coordinación de seguridad y salud: 4.000 € Para el cálculo del servicio se ha tomado como referencia los precios de las unidades del servicio, que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su apartado 9.	

X	Desglose de costes directos e indirectos		
Costes Directos €	Costes Indirectos €	Otros gastos €	
41.000 €			

Los costes salariales están vinculados a la ejecución del contrato	
X	NO
	SI. El Convenio Colectivo Sectorial que se ha aplicado para el cálculo de los costes salariales es el que se indica a continuación

Sistema de determinación del precio					
	Por componentes de la prestación				
	Por unidades de ejecución				
	<table> <tr> <td></td><td>NO se consideran modificaciones la variación en el nº de unidades que no exceda del 10 por 100</td></tr> <tr> <td></td><td>SI se consideran modificaciones la variación en el nº de unidades que no exceda del 10 por 100</td></tr> </table>		NO se consideran modificaciones la variación en el nº de unidades que no exceda del 10 por 100		SI se consideran modificaciones la variación en el nº de unidades que no exceda del 10 por 100
	NO se consideran modificaciones la variación en el nº de unidades que no exceda del 10 por 100				
	SI se consideran modificaciones la variación en el nº de unidades que no exceda del 10 por 100				
	Por unidades de tiempo				
X	A tanto alzado				
	Por aplicación de honorarios				
	Por aplicación de tarifas				

Se aplican cláusulas de variación de precios	
X	NO
	SI
En caso afirmativo, supuestos y reglas para su determinación	

6. CRÉDITO

Partida Presupuestaria	05.06.4712.632.03
------------------------	-------------------

El contrato se inicia	
X	En el presente ejercicio
	En el ejercicio siguiente

Anualidades previstas	
2025:	30.250 €
2026:	19.360 €

Participación de la Unión Europea en la financiación del contrato.		
	No está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato	
X	SI está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato	
	Identificación del Fondo	FEADER
	Porcentaje de participación	45%
	Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación	PEPAC

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total de ejecución	El plazo estimado de ejecución del servicio es de ONCE (11) meses, con los plazos parciales establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las distintas fases del contrato.
Plazos parciales, si los hubiere	Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección de ejecución: - FASE 1. Redacción del Proyecto de Ejecución. Plazo de ejecución: TRES MESES desde la formalización del contrato. - FASE 2. Dirección de obra, Dirección de la Ejecución. Plazo de ejecución: el de duración de la ejecución de las obras hasta la recepción definitiva de las mismas, estimado inicialmente en 8 MESES. Lote 2. Coordinación de seguridad y salud: - Coordinación de Seguridad y Salud. Plazo de ejecución: el de duración de la ejecución de las obras hasta la recepción definitiva de las mismas, estimado inicialmente en 8 MESES. Las tareas a realizar para la ejecución del contrato se harán de acuerdo a la periodicidad establecida en el PPT.
Prórroga	
Plazo del preaviso de prórroga cuando sea superior a dos meses	

8. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto simplificado del artículo 159.1 LCSP

La adjudicación del contrato se llevará a cabo en base a los criterios que se señalan con un aspa y se indican a continuación:

CRITERIOS AUTOMÁTICOS

X	Criterios AUTOMÁTICOS con la ponderación y forma de valoración que se indica
CRITERIOS Y FORMA DE VALORACIÓN	PUNTOS
Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección de ejecución	
PRECIO De acuerdo a la Instrucción de 30 de junio de 2010 de la Comisión Delegada del Gobierno de La Rioja de Adquisiciones e Inversiones, y siguiendo su filosofía, las ofertas se valorarán de la siguiente manera: - Las ofertas económicas que se encuentren en el recorrido que va desde el presupuesto de licitación (PL) hasta la baja media (BM), se valorarán otorgando un límite de puntuación (las 4/5 partes de la puntuación asignada) de acuerdo a la siguiente fórmula, considerada sobre una puntuación de 40: Por lo tanto, si la Baja Ofertada (BO) es menor que la Baja Media (BM), la puntuación se calculará de la siguiente manera: $\text{Puntuación} = 32 \times (\text{BO} / \text{BM})$ Siendo: $\text{BO} = ((\text{Precio de Licitación} - \text{Precio Ofertado}) / (\text{Precio de Licitación})) \times 100$ $\text{BM} = (\sum \text{BO}) / (\text{N}^\circ \text{ Ofertas})$ - Para el resto de ofertas se otorgará una puntuación fija (las 4/5 partes de la puntuación asignada al criterio precio) a la que se sumará el resultado de aplicar a la puntuación restante (1/5 del total) el cociente de la diferencia entre ofertas con baja (BO) entre baja media (BM) y la baja máxima (Bmax), según la siguiente fórmula, considerada sobre una puntuación de 40: Si la Baja Ofertada (BO) es mayor o igual que la Baja Media (BM), la puntuación se calculará de la	40 puntos

siguiente manera: $\text{Puntuación} = 32 + 8 \times ((BO - BM) / (B_{\text{max}} - BM))$ Siendo B_{max} la baja máxima ofertada.	
Criterios de experiencia de redacción de proyectos: Haber redactado proyectos de ejecución de obra de actuaciones de similares características (construcciones y reformas de obra civil en general) realizados en los últimos 20 años, con la siguiente puntuación en función del presupuesto de ejecución material, siendo la puntuación máxima total de 30 puntos. PEM: > 200.000 € hasta 500.000 €: 5 puntos por cada trabajo PEM: > 500.000 €: 8 puntos por cada trabajo	30 puntos
Criterios de experiencia de dirección facultativa y de ejecución: Haber realizado trabajos de dirección facultativa y/o dirección de ejecución de obras en actuaciones de similares características (construcciones y reformas de obra civil en general) realizados en los últimos 20 años, con la siguiente puntuación en función del presupuesto de ejecución material, siendo la puntuación máxima total de 30 puntos. PEM: > 200.000 € hasta 500.000 €: 5 puntos por cada trabajo PEM: > 500.000 €: 8 puntos por cada trabajo <u>Disposiciones comunes a los criterios de experiencia</u> - La experiencia exclusivamente se predica de los ejecutores del contrato, nunca de las empresas licitadoras. - Los ejecutores valorables son: 1 redactor de proyecto, 1 director de obra y 1 director de ejecución. - Un mismo profesional puede ejecutar la redacción de proyecto y una de las dos direcciones, y acumular por tanto puntuación en los dos criterios, siempre que cumpla con la titulación mínima exigida en cada uno de ellos. - La experiencia en la redacción de proyectos y trabajos de dirección se acreditará mediante certificado firmado por el promotor o por el Colegio Oficial correspondiente. La acreditación de la experiencia se solicitará al propuesto como adjudicatario.	30 puntos
Lote 2. Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de la obra	

PRECIO De acuerdo a la Instrucción de 30 de junio de 2010 de la Comisión Delegada del Gobierno de La Rioja de Adquisiciones e Inversiones, y siguiendo su filosofía, las ofertas se valorarán de la siguiente manera: - Las ofertas económicas que se encuentren en el recorrido que va desde el presupuesto de licitación (PL) hasta la baja media (BM), se valorarán otorgando un límite de puntuación (las 4/5 partes de la puntuación asignada) de acuerdo a la siguiente fórmula, considerada sobre una puntuación de 70: Por lo tanto, si la Baja Ofertada (BO) es menor que la Baja Media (BM), la puntuación se calculará de la siguiente manera: $\text{Puntuación} = 56 \times (\text{BO} / \text{BM})$ Siendo: $\text{BO} = ((\text{Precio de Licitación} - \text{Precio Ofertado}) / (\text{Precio de Licitación})) \times 100$ $\text{BM} = (\sum \text{BO}) / (\text{N}^\circ \text{ Ofertas})$ - Para el resto de ofertas se otorgará una puntuación fija (las 4/5 partes de la puntuación asignada al criterio precio) a la que se sumará el resultado de aplicar a la puntuación restante (1/5 del total) el cociente de la diferencia entre ofertas con baja (BO) entre baja media (BM) y la baja máxima (Bmax), según la siguiente fórmula, considerada sobre una puntuación de 70: Si la Baja Ofertada (BO) es mayor o igual que la Baja Media (BM), la puntuación se calculará de la siguiente manera: $\text{Puntuación} = 56 + 14 \times ((\text{BO} - \text{BM}) / (\text{Bmax} - \text{BM}))$ Siendo Bmax la baja máxima ofertada.	70 puntos
Criterios de experiencia de coordinación de seguridad y salud en ejecución de obras: Haber realizado trabajos de coordinación de seguridad y salud en ejecución de obras en actuaciones de similares características (construcciones y reformas de obra civil en general) realizados en los últimos 20 años, acreditado mediante certificado firmado por el promotor o por el Colegio Oficial correspondiente, con la siguiente puntuación en función del presupuesto de ejecución material, siendo la puntuación máxima total de 30 puntos. PEM: > 200.000 € hasta 500.000 €: 5 puntos por cada trabajo PEM: >500.000 €: 8 puntos por cada trabajo	30 puntos

- Un mismo profesional puede formar parte del equipo que ejecute los dos lotes siempre que cumpla con la titulación mínima exigida en cada uno de ellos.

La acreditación de la experiencia se solicitará al propuesto como adjudicatario.

	Un solo criterio relacionado con los COSTES, que consiste en el criterio marcado indicado a continuación
	Criterio Precio, con adjudicación a la oferta más baja no incurso en temeridad
	Criterio basado en la rentabilidad que se especifica

	Al criterio Precio (acompañado de los criterios sujetos a juicio de valor que se especifican más adelante) que se valora de acuerdo con la siguiente fórmula
--	--

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

	Criterios sujetos a un JUICIO DE VALOR, con la ponderación y forma de valoración que se indica	
CRITERIOS Y FORMA DE VALORACIÓN	PUNTOS	

Se admiten variantes

X	NO
	SI
En caso afirmativo, precisión de los elementos y condiciones en que queda autorizada su presentación.	

Se celebrará una subasta electrónica

X	NO
	SI
En caso afirmativo, especificaciones relativas a la subasta	

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecte a los criterios de adjudicación ofertados por el licitador que haya resultado adjudicatario, dará lugar a las penalidades que se establezcan en este clausulado. El incumplimiento de las características de la prestación que afecte a los criterios de adjudicación será asimismo causa

de resolución cuando se haya configurado como obligación contractual esencial en este pliego.

9. GARANTÍAS

Garantía provisional	
Garantía definitiva	Procede la exigencia de una garantía definitiva, cuyo importe será del 5 % del precio final ofertado (IVA excluido)
Garantía complementaria	
Posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención del precio	Al amparo de lo establecido en el artículo 108.2 de la LCSP, se prevé la posibilidad de que la fianza se retenga de los primeros pagos que se efectúen al adjudicatario, previa petición del empresario que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. Si el importe del primer pago fuese inferior a la garantía exigida, la posibilidad de retención se extenderá a los pagos siguientes.

10. BASES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

A. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	
Para el caso de licitación sin Lotes:	
Para el caso de licitación con lotes:	
Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser igual o superior a:	
Lote 1	37.000 €
Lote 2	4.000 €
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia económica o financiera	El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

	Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Cuando por una razón válida (no obligación de depósito de cuentas en registro público, empresas de nueva creación...) el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado para acreditar el volumen mínimo de negocios exigido (declaraciones tributarias anuales de IVA, Impuesto sobre Sociedades...)
B. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL	
Para el caso de licitación sin Lotes:	
Para el caso de licitación con lotes:	
Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a:	
Lote 1	30.000 €
Lote 2	3.000 €
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional	Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución en los servicios de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Se realizará mediante una declaración indicando el equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Cuando el contratista sea una EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN (antigüedad inferior a 5 años)	
A. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	
Para el caso de licitación sin Lotes:	
Para el caso de licitación con lotes	
Las mismas que las señaladas para cualquier licitador, porque la LCSP no prevé excepción.	
Lote 1	37.000 €
Lote 2	4.000 €
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia económica o financiera	Mismo medio que cualquier licitador
B. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL	
Para el caso de licitación sin Lotes:	
Indicación del equipo técnico y los medios materiales del que se dispondrá para la ejecución del servicio, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.	
Para el caso de licitación con lotes	
Lote 1	
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional	Se adjuntará documentación acreditativa del equipo técnico y los medios materiales de los que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Posibilidad de acreditar la solvencia económica y técnica con la clasificación / clasificaciones					
GRUPO		SUBGRUPO		CATEGORÍA	

Se requiere alguna habilitación empresarial para la ejecución del contrato			
X	NO		
	SI	Especificar	

Concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP	
Compromiso de adscripción de medios	
	En la presente licitación NO se exige el compromiso de adscripción de medios
X	En la presente licitación SÍ se exige el compromiso de adscripción de medios. Los licitadores deberán presentar una declaración responsable de que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato los medios necesarios y el licitador que realice la mejor oferta deberá acreditar, antes de la adjudicación, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir. La declaración se presentará en el sobre "B" Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección de ejecución - El equipo redactor del proyecto estará compuesto al menos por un Arquitecto /Ingeniero o titulaciones equivalentes, con la habilitación profesional necesaria para la redacción de ese tipo de proyectos. - Para la dirección facultativa y dirección de obra se requerirá de un Arquitecto / Ingeniero o titulaciones equivalentes, con la habilitación profesional necesaria para el ejercicio de las funciones requeridas de dirección facultativa de la obra. - Para la dirección de ejecución de obra se requerirá al menos de un profesional con titulación de Arquitecto técnico /Ingeniero técnico o titulaciones equivalentes, con la habilitación profesional necesaria para el ejercicio de las funciones requeridas de dirección de ejecución de la obra. Los perfiles de dirección (facultativa y de ejecución) no pueden acumularse en el mismo profesional. El perfil de redactor de proyecto sí es compatible con una de las dos direcciones. Lote 2. Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de la obra Para la coordinación de seguridad y salud de la obra se requerirá al menos de un Arquitecto técnico / Ingeniero técnico o titulaciones equivalentes, con la habilitación profesional necesaria para el ejercicio de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 17 / 39
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			02/10/2025 09:29:53

	la coordinación de seguridad y salud de la obra.	
El compromiso de adscripción de medios		
	NO tiene el carácter de obligación esencial	
X	Sí tiene el carácter de obligación esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato o del establecimiento de las penalidades que se indican	
	X	Su incumplimiento será causa de resolución
		Su incumplimiento dará lugar a las penalidades que se especifican
Nombres y cualificación profesional del personal adscrito a la ejecución del contrato		
	NO se exige a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.	
	Sí se exige a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.	
		Indicación del sobre en el que se contendrá esta especificación

Sólo el licitador propuesto como adjudicatario deberá justificar los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia, sin perjuicio de que el órgano o la Mesa de Contratación puedan pedir a cualquier licitador que presente la totalidad o una parte de los documentos justificativos mencionados, cuando consideren que existen dudas razonables sobre su vigencia o fiabilidad o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

Presentación de la oferta	
X	Por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación de La Rioja, a la que se acceder desde la dirección https://www.larioja.org/contratacion-publica/es
	Por medios no electrónicos. El supuesto legal que lo permite se indica a continuación

Para el caso de que se dé acceso a los documentos por medios no electrónicos	
Especificación del medio de acceso	
Especificación de la causa legal que lo permite	

Información adicional	
El plazo para solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria cuando sea inferior a 12 días, es el que se especifica	
Las aclaraciones que se proporcionen SI tienen carácter vinculante	X
Las aclaraciones que se proporcionen NO tienen carácter vinculante	

CONTENIDO DEL SOBRE "B"

	El contrato se adjudica en base al solo criterio del precio/rentabilidad
	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo
	Se incluirán los Documentos justificativos de las Prescripciones técnicas que se especifican
	Otros documentos a presentar en el sobre B

Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones

X	El contrato se adjudica en base a varios criterios automáticos
X	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo, en la que se indicará como partida independiente el IVA, conforme a los anexos que acompañan a este clausulado, Anexo 8 y Anexo 9 en el caso de Unión Temporal de Empresas. En los mismos anexos se recoge un apartado sobre la experiencia del equipo técnico.
	Se incluirán los Documentos que sirven para justificar los criterios automáticos que se indican a continuación
	Se incluirán los documentos justificativos de las prescripciones técnicas que se especifican
X	Otros documentos a presentar en el sobre B
Declaración responsable de que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato los medios necesarios.	

	El contrato se adjudica en base al criterio precio y otros criterio sujetos a juicio de valor
	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo,
	Se incluirán los documentos justificativos de las prescripciones técnicas que se especifican
	Otros documentos a presentar en el sobre B

CONTENIDO DEL SOBRE “C”

Procede presentar sobre “C”	
X	No
X	Si
Documentos a incluir en el sobre “C” que constituyen la oferta	
Especificación de los Documentos que deben aportarse en el sobre “C” para acreditar el cumplimiento de los criterios sujetos a juicio de valor	

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo en el que debe recaer la adjudicación del contrato será de dos meses, salvo que se establezca otro diferente, que será el que se menciona a continuación.

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Declaración de urgencia	
	La tramitación del expediente <i>Sí</i> se ha declarado de urgencia
X	La tramitación del expediente NO se ha declarado de urgencia

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

	Se aplican los criterios generales del artículo 147 especificados en la cláusula 12 CG
X	Se establecen los criterios específicos que se indican
El desempate se resolverá mediante la aplicación por este orden de los siguientes criterios sociales: a) Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas empatadas, siempre que éstas tengan en plantilla un mínimo de 10 trabajadores. Si alguna de las empresas empatadas no alcanza dicho volumen de plantilla, se atenderá al mayor número de trabajadores fijos con discapacidad y en inclusión en la plantilla. b) Mayor porcentaje de trabajadores fijos en la plantilla, siempre que éstas tengan en plantilla un mínimo de 10 trabajadores. Si alguna de las empresas empatadas no alcanza dicho volumen de plantilla, se atenderá al mayor número de trabajadores fijos.	

- c) Mayor porcentaje de mujeres fijas en la plantilla de cada una de las empresas, siempre que éstas tengan en plantilla un mínimo de 10 trabajadores. Si alguna de las empresas empatadas no alcanza dicho volumen de plantilla, se atenderá al mayor número de trabajadoras fijas.

Sólo si tras la aplicación de los anteriores criterios sociales no hubiera podido resolverse el desempate, la adjudicación se llevará a cabo mediante sorteo.

13. CRITERIOS PARA EL CASO DE QUE UN MISMO LICITADOR PUEDA RESULTAR ADJUDICATARIO DE UN NÚMERO DE LOTES QUE EXCEDA DEL MÁXIMO INDICADO EN EL APARTADO 3.

	El apartado 3 no establece limitación en cuanto al número de lotes que se puede adjudicar a un licitador
	El apartado 3 establece limitación en cuanto al número de lotes que se puede adjudicar a un licitador. Las excepciones a esta limitación son las que se indican a continuación

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Determinación de los Criterios para considerar que una oferta se halla en presunción de anormalidad

En virtud de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley 9/2017, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, serán los siguientes:

Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección ejecución.

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de:

- 20 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es igual o superior a 40 puntos
- 25 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es inferior a 40 puntos

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la que sea inferior, respecto de la otra, en más de:

- 20 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es igual o superior a 40 puntos

- 25 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es inferior a 40 puntos

3. Cuando, concurriendo tres o más licitadores, su oferta económica sea inferior a la media aritmética de las ofertas presentadas, en más de:

- 15 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es igual o superior a 40 puntos
- 20 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es inferior a 40 puntos

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas en menor cuantía.

PROPOSICIONES FORMULADAS POR DISTINTAS EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO.

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se efectuará de acuerdo con los criterios del artículo 149.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Lote 2. Coordinación de Seguridad y Salud.

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de:

- 20 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es igual o superior a 40 puntos
- 25 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es inferior a 40 puntos

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la que sea inferior, respecto de la otra, en más de:

- 20 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es igual o superior a 40 puntos
- 25 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es inferior a 40 puntos

3. Cuando, concurriendo tres o más licitadores, su oferta económica sea inferior a la media aritmética de las ofertas presentadas, en más de:

- 15 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es igual o superior a 40 puntos
- 20 unidades porcentuales, si su puntuación en los criterios cualitativos (60 puntos) es inferior a 40 puntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 22 / 39
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		02/10/2025 09:28:18	
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			02/10/2025 09:29:53

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas en menor cuantía.

PROPOSICIONES FORMULADAS POR DISTINTAS EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO.

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se efectuará de acuerdo con los criterios del artículo 149.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

15. ADJUDICACIÓN

Además de los documentos previstos en la cláusula 15 del clausulado general, el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar los documentos que se expresan a continuación

Documentación acreditativa de la solvencia	
Documentación acreditativa de la solvencia financiera	X
Documentación acreditativa de la solvencia técnica	X

Documentación acreditativa de los criterios de adjudicación ofertados por el licitador que precisen de soporte documental (p.ej. la experiencia)	
Criterio objeto de acreditación	Experiencia del equipo técnico
Documentación que se deba aportar para su acreditación	A los efectos de comprobar la experiencia requerida, se deberá presentar certificados de ejecución de cada obra dirigida/coordinada en el que conste al menos: el nombre del trabajador, el periodo de dedicación, el nombre de la obra, su ubicación, presupuesto base de licitación, año de ejecución, breve descripción de la misma y duración. Estos certificados deberán estar firmados por un representante de la promotora para su autenticación.

Compromiso de adscripción de medios	
El licitador que haya realizado la mejor oferta deberá acreditar, con los documentos que se indican, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir.	Acreditación de la Titulación académica exigida.

Otros documentos

- Justificante de constitución de la garantía definitiva o solicitud de retención.
- Acreditación o autorización para su comprobación de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
- Este contrato, al incluir la dirección facultativa de la obra, no podrá adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias del correspondiente contrato de obras, ni a las empresas a estas vinculadas, de manera que no podrá adjudicarse el futuro contrato de obra, tras la aprobación del proyecto, a la misma empresa adjudicataria del presente contrato de servicios.

	El adjudicatario, antes de la formalización del contrato, debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, con los documentos que se indican

Plazo para la formalización

	El contrato está sujeto a recurso especial y se va a tramitar al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
El contrato debe formalizarse no antes del transcurso de diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato.	

	El contrato está sujeto a recurso especial y NO se va a tramitar al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
No podrá formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores	

X	El contrato NO está sujeto a recurso especial
El contrato debe formalizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores	

Gastos repercutibles al contratista

Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses

En caso de contratos financiados con Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el contratista deberá presentar en el mismo momento de la formalización del contrato o inmediatamente después, su propia Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses y la de los empresarios con los que haya subcontratado o tenga la intención de subcontratar la ejecución del contrato. En caso de que se efectúen subcontrataciones no previstas, el contratista aportará la declaración firmada por el subcontratista, tan pronto como se haya formalizado el subcontrato y, en todo caso, antes	
--	--

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 24 / 39
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		02/10/2025 09:28:18
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		02/10/2025 09:29:53

de que se inicie la ejecución del mismo.	
Entre los anexos del este pliego figura un modelo de declaración	
Se prevén penalidades para el incumplimiento de esta obligación	
☐	NO
☐	SI
Esta obligación de declarar la ausencia de conflicto de intereses se configura como una obligación contractual esencial cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato	
☐	NO
☐	SI, por producir un perjuicio significativo

16.- REVISIÓN DE PRECIOS

☒	No procede la revisión de precios
☐	Procede la revisión de precios. La fórmula aplicable es la que se indica a continuación

17.- INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso
Tendrán la consideración de cumplimiento parcial o defectuoso del contrato: - El incumplimiento de las prescripciones técnicas que rigen el contrato. En caso de no atender el requerimiento para la inmediata subsanación de los incumplimientos observados, el órgano de contratación, atendiendo a circunstancias tales como la intencionalidad, la continuidad o persistencia en el incumplimiento o la naturaleza de los perjuicios causados, podrá imponer penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, respetando en todo caso la exigencia de audiencia previa al contratista y los límites porcentuales máximos fijados en el artículo 192.1 de la Ley 9/2017.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa
--

Penalidades por incumplimiento de las características de la prestación que afecten a los criterios de adjudicación

18.- DEMORA EN LA EJECUCIÓN

Penalidades por demora diferentes de las previstas en la cláusula 21 CG

Penalidades por incumplimiento de plazos parciales

19.- ABONOS AL CONTRATISTA

Forma de pago al contratista	Lote 1. Redacción, dirección de obra y dirección ejecución. El abono del precio del contrato que resulte del proceso de adjudicación, se realizará de acuerdo con los siguiente criterios y porcentajes: - FASE 1. Redacción del Proyecto: Un pago único con la entrega del proyecto una vez supervisado y visado por el colegio oficial. - FASE 2. Direcciones de obra del Proyecto: certificaciones emitidas proporcionalmente a la ejecución de las obras. Se extenderá por el adjudicatario la correspondiente factura, cuyo pago se tramitará una vez comprobado por parte del director del servicio la correcta ejecución de los mismos. Lote 2. Coordinación de Seguridad y Salud. Coordinación de seguridad y salud: certificaciones emitidas proporcionalmente a la ejecución de las obras. Se extenderá por el adjudicatario la correspondiente factura, cuyo pago se tramitará una vez comprobado por parte del director del servicio la correcta ejecución de los mismos.
Condiciones para el abono a cuenta por las operaciones	

preparatorias	
Pago en metálico y otros bienes	

20.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario está obligado a subrogarse como empleador de las relaciones laborales en los contratos de los trabajadores que se indican en documento anexo	
X	NO
	SI. Las penalidades por incumplir esta obligación serán las que se establecen a continuación

21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social	
	NO
X	SI, las que se especifican a continuación
Los licitadores deberán cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.	
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
X	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican
5% del precio del contrato	
Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental	
X	NO
X	SI, las que se especifican a continuación
Los licitadores deberán cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del medio ambiente.	
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
X	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican
5% del precio del contrato	

Se establecen condiciones especiales de ejecución relacionadas con la innovación	
X	NO
	SI, las que se especifican a continuación
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

Se establecen otras condiciones especiales de ejecución de tipo económico	
X	NO
	SI, las que se especifican a continuación
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

Comprobación de los pagos a subcontratistas y suministradores	
X	No se establece
	Se establece por disposición del órgano de contratación
Siempre que proceda la comprobación de los pagos a subcontratistas y suministradores, se considerarán condiciones especiales de ejecución las siguientes obligaciones: - La obligación del contratista adjudicatario de remitir al órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. - Asimismo, deberá aportar a solicitud del órgano de contratación, del justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.	
	Su incumplimiento será causa de resolución del contrato
	Su incumplimiento permitirá la imposición de las penalidades que se mencionan a continuación, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 28 / 39
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	02/10/2025 09:29:53

La ejecución del contrato implica la cesión de datos personales	
X	NO
	SI. El sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos se configura como una condición especial de ejecución.

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Modificaciones del contrato al amparo del artículo 204 LCSP									
X	El contrato NO se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP								
	El contrato SI se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP								
	<table border="1"> <tr> <td>Causa de la modificación</td><td></td></tr> <tr> <td>Alcance, límites y naturaleza</td><td></td></tr> <tr> <td>Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación</td><td></td></tr> <tr> <td>Procedimiento</td><td></td></tr> </table>	Causa de la modificación		Alcance, límites y naturaleza		Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación		Procedimiento	
Causa de la modificación									
Alcance, límites y naturaleza									
Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación									
Procedimiento									
	La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.								

En los contratos financiados con el MRR se prevé como causa de modificación del contrato la orden de la Autoridad Responsable para adoptar las medidas correctoras necesarias para alcanzar el objetivo global CID (Decisión de Ejecución del Consejo Europeo), con el alcance, límites, condiciones y procedimiento que se indican

La modificación de un contrato financiado con el MRR no se podrá autorizar si los cambios afectan al pleno cumplimiento del principio DNSH. En su caso, procede efectuar una nueva autoevaluación a efectos de garantizar este principio o, en su defecto, incluir una declaración acerca de que la modificación del contrato no altera la autoevaluación previamente efectuada.

23. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

X	El abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato comprenderá exclusivamente los conceptos expresados en el apartado a) del artículo 208.2 de la LCSP
	El abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato podrá extenderse a los conceptos mencionados en el artículo 208.2 de la LCSP que se especifican a continuación

24.- PLAZO DE GARANTÍA

	No se establece plazo de garantía
X	Si se establece plazo de garantía, por el tiempo que se indica a continuación
Al tratarse de contratos complementarios del principal, el plazo de garantía de ambos lotes finalizará una vez realizada la liquidación de la obra e informada sobre la procedencia de devolución de la garantía definitiva al contratista de la obra. Durante el plazo de garantía de las obras, si fuera necesario, y en los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de la obra, la asistencia a la dirección facultativa redactará cuantos informes se requieran por si los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido.	

25.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Determinación de los derechos y obligaciones específicos de este contrato
Los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Identificación de las siguientes obligaciones contractuales esenciales, cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato.	
X	El compromiso de adscripción de medios previsto en la cláusula 10 como concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP
X	Las características de la prestación que afecten a los criterios de adjudicación de las ofertas
	Cumplimiento del régimen de subcontratación regulado en el artículo 215 LCSP

Para los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se establece la obligación del contratista y del subcontratista de proporcionar la siguiente información
-NIF del contratista o subcontratistas -Nombre o razón social -Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas -Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (según modelo anexo). -Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (según modelo anexo). -Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 30 39
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		02/10/2025 09:29:53

Estatad de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación

- La obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información relativa al titular real del receptor final de los fondos en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y en tanto se produzca esa determinación por el modo que se indica a continuación:

A). NIF y denominación de la empresa o empresas

B). Importe de los fondos del PRTR percibidos

Téngase en cuenta que la suma de importes de fondos percibidos por contratistas y subcontratistas en la ejecución del contrato debe ser igual al precio total abonado por razón del mismo.

Para los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se establecen las siguientes condiciones para asegurar el respeto del principio DNSH, el etiquetado climático y digital

El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. El responsable del contrato podrá efectuar cuantos controles considere pertinentes para garantizar la efectividad de este principio.

En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, se deberán prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. El responsable del contrato podrá efectuar cuantos controles considere pertinentes para garantizar la efectividad de este principio.

Se configuran como obligaciones esenciales, cuyo incumplimiento lleva aparejada la imposición de penalidades

Obligación esencial (SI/NO)	Cumplimiento	Penalidad por incumplimiento
	Principio DNSH	
	Condiciones específicas DNSH (Artículo)	
	Etiquetado climático	
	Condiciones específicas Etiquetado Climático (Artículo)	

26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Forma de constatar de la correcta ejecución de la prestación

Con la conformidad del responsable del servicio, sobre las actuaciones realizadas y el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 31/ 39
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			02/10/2025 09:29:53

Forma de recepción

En los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)							
	Comprobación del cumplimiento del principio DNSH y del etiquetado climático como parte de la memoria técnico-económica justificativa en los controles finales sobre los proyectos aprobados						
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Autoevaluación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Declaración responsable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros (para el caso de criterios específicos)</td> </tr> </table>		Autoevaluación		Declaración responsable		Otros (para el caso de criterios específicos)
		Autoevaluación					
		Declaración responsable					
	Otros (para el caso de criterios específicos)						
Se establecen controles durante la ejecución							
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático</td> </tr> <tr> <td></td> <td>En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación</td> </tr> </table>		NO		SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático		En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación
		NO					
		SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático					
	En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación						

Para contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)	
Hitos y Objetivos	
Plazos temporales para su cumplimiento	
Mecanismos para su control	
Se prevén penalidades como garantía de cumplimiento	
	NO
	SI
Para garantizar su cumplimiento se establecen como causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales	
	NO
	SI

27. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Plazo de recepción dentro del mes siguiente a la terminación	
X	SI
	NO, en el plazo de

28. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Determinación de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato

- El adjudicatario está obligado a cumplir todo el contenido de su oferta que fue motivo de valoración en los criterios de adjudicación.
- El contratista deberá adscribir a la obra el personal que consta en el compromiso de adscripción de medios.

Las empresas contratistas no podrán sustituir el personal adscrito sin la previa autorización del responsable del contrato.

En caso de sustitución del personal adscrito, las personas propuestas como sustitutas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el compromiso de adscripción de medios, así como estar en posesión de la misma experiencia valorada como criterio de adjudicación en la oferta realizada por el adjudicatario.

	Suspensión de la iniciación del contrato, por causa imputable al órgano de contratación, por el plazo inferior a cuatro meses que se indica

	Suspensión del contrato, una vez iniciada la prestación del servicio, acordada por el órgano de contratación, por el plazo inferior a ocho meses que se indica

29. CESIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato puede ser objeto de cesión

X	SI
	Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido la razón determinante de la adjudicación del contrato, y que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. La cesión del contrato supondrá que el cesionario quedará subrogado en todos sus derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

	NO
--	----

Condiciones para la cesión adicionales a las previstas en el artículo 214.2 LCSP	
X	NO se establecen
	SI se establecen

30. SUBCONTRATACIÓN

Posibilidad de concertar subcontratos	
X	SI es posible concertar subcontratos Los contratistas podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación, según lo dispuesto en el artículo 215 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de celebrar subcontratos que afecten a las condiciones que fueron objeto de valoración en la oferta del contratista (experiencia), el contratista deberá justificar por escrito ante órgano de contratación la concurrencia en el subcontratista, cuando menos, de las mismas condiciones que fueron objeto de valoración en la oferta del adjudicatario. En caso de no quedar justificado su cumplimiento, el órgano de contratación podrá oponerse a la celebración del subcontrato.
	NO es posible concertar subcontratos

Tareas críticas objeto de subcontratación	
X	NO se determinan
	SI existen tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación y son las que se determinan a continuación:
Indicación sobre la intención de subcontratar	
	El licitador DEBE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar señalando el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones pertinentes, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de

	emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
X	El licitador PUEDE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar
	El contrato requiere el TRATAMIENTO por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por lo que el licitador DEBE indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tendrá a consideración de esencial de acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f).

Consecuencias de la infracción de las normas de subcontratación	
	Causa de resolución del contrato, por haber sido identificada como obligación contractual esencial en el apartado 25 de este clausulado.
	La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato

Posibilidad de pagos directos a los subcontratistas	
X	NO existe posibilidad de pagos directos a los subcontratistas
	Si se harán pagos directos a los subcontratistas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 LCSP

31. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Derechos de propiedad intelectual o industrial					
X	El contrato NO tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial				
	El contrato SI tiene por objeto el desarrollo y/o la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial. El contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial a la Administración contratante				
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>SI</td></tr> <tr> <td></td><td>NO</td></tr> </table>		SI		NO
	SI				
	NO				

En el caso de que se trate de productos software cuya propiedad intelectual es del contratista	
	El contratista NO debe depositar y mantener actualizado el código fuente de dichos sistemas en el repositorio de código fuente del Gobierno de la Rioja
	El contratista SI debe depositar y mantener actualizado el código fuente de dichos sistemas en el repositorio de código fuente del Gobierno de la Rioja y el Gobierno de la Rioja podrá hacer uso de dicho código fuente en las siguientes circunstancias excepcionales: • La empresa adjudicataria desaparece.

	- La empresa adjudicataria se fusiona con otra empresa y como resultado se compromete la prestación de los servicios ofrecidos por los sistemas desarrollados como consecuencia del proyecto. - La empresa adjudicataria no garantiza un soporte técnico adecuado proporcional a los costes de implantación del proyecto.
--	--

32. CONFIDENCIALIDAD

El deber de confidencialidad del contratista	
X	Se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información confidencial
	Se mantendrá durante el plazo superior establecido en este apartado
El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de confidencialidad señalado para el adjudicatario.	

33. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El presente contrato implica acceso del contratista a datos de carácter personal	
	Si implica acceso a datos de carácter personal
X	NO implica acceso a datos de carácter personal

Para el caso de que el contrato implique acceso a datos de carácter personal	
Descripción detallada del servicio y del tratamiento de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD	
Actividad del Inventario El detalle de los colectivos, datos tratados y tipos de datos personales es el que se incluye en la dirección https://www.larioja.org/rat para la actividad del inventario que se especifica	
Especificaciones del tratamiento Cuando el tratamiento a realizar por el tercero no coincida exactamente con la actividad de tratamiento del RAT indicada, el encargado del tratamiento aplicará a la actividad mencionada las especificaciones que se indican	
Especificaciones de los Datos Personales a proteger Cuando los datos específicos a tratar por el tercero no coincidan exactamente con los señalados en la actividad de tratamiento del RAT especificado más arriba, el encargado del tratamiento aplicará a la actividad las especificaciones que se indican	
Excepciones Cuando el tercero tenga que tratar datos fuera del EEE u otro espacio de	

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 36 / 39
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-7-9.01-0067/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0883157
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	02/10/2025 09:28:18
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			02/10/2025 09:29:53

seguridad equivalente, se especifican las excepciones a la obligación de tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio de seguridad equivalente, directamente o a través de cualesquiera subcontratistas autorizados

Elementos de tratamiento

La relación completa de elementos de la lista de tratamiento de Datos personales comprenderá los marcados

	Recogida (captura de datos)		Cotejo
	Registro (grabación)		Limitación
	Estructuración		Supresión
	Modificación		Destrucción (de copias temporales)
	Conservación (almacenamiento)		Conservación (en sus sistemas de información)
	Extracción (retrieval)		Duplicado
	Consulta		Copia (copias temporales)
	Cesión		Copia de seguridad
	Difusión		Recuperación
	Interconexión (cruce)		Otros

En caso de cesión, especificación de su finalidad

--

Especificación de las medidas una vez concluido el contrato

	Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
	Transferir a otro encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La transferencia debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
	Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento

No obstante, el encargado puede conservar una copia, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

Medidas de seguridad asociadas al contrato

	El contratista NO utilizará aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR
	El contratista SI utilizará aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR

En el caso de que el contratista utilice aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR, especificación de los sistemas/dispositivos y su ubicación

Detalle de los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados	
Detalle de su ubicación	

Medidas de seguridad específicas de este contrato

--

34. SERVICIOS EN LA NUBE

Prestación de servicios en la nube	
☒	El presente contrato NO implica la prestación de servicios en la nube.
☐	El presente contrato SI implica la prestación de servicios en la nube.
Indicación del plazo máximo en el que debe llevarse a cabo la devolución de toda la información a la terminación del contrato:	

35. NORMATIVA DE SEGURIDAD

Es de aplicación la normativa del Esquema Nacional de Seguridad (ENS):	
La normativa del ENS será aplicable para aquellos contratos en los que se ofrezcan servicios y se manejen informaciones sujetas a la normativa de Administración electrónica (Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público) soportados a través de sistemas de información que por tanto han sido catalogados y categorizados según el Esquema Nacional de Seguridad. La catalogación se realiza mediante la aplicación CAP corporativa.	
☒	NO
☐	SI. Con las indicaciones que se especifican a continuación

Servicio ENS:	Código: Nombre: Nivel de seguridad: 									
Información ENS:	Código: Nombre: Nivel de seguridad: RAT (en el caso de que traten datos personales): 									
Sistemas de información: (aplicaciones informáticas)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificador</th> <th>Nombre:</th> <th>Categoría del sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Identificador	Nombre:	Categoría del sistema						
Identificador	Nombre:	Categoría del sistema								
Medidas de seguridad a aplicar	Las medidas y refuerzos de seguridad mínimos exigibles serán correspondientes a la categoría indicada en el apartado anterior, conforme al anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, tal como se indica en el artículo 28. Las medidas están detalladas en la declaración de aplicabilidad y han sido obtenidas mediante el preceptivo análisis de riesgos. En el caso de que alguna medida no sea de aplicación, o se necesite alguna medida compensatoria en alguna de las dimensiones, se indicará a continuación.									